MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA

NO KES: 9/4-112/24

ANTARA

AHMED SHAHJAHAN BIN YUSOFF

DAN

PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN BHD

NO. AWARD: 1862/2025

Di Hadapan	:	**Y.A. PUAN RUSITA BINTI MD LAZIM** **Pengerusi (Bersidang Berseorangan)**
Tempat	:	Mahkamah Perusahaan Malaysia Pulau Pinang
Tarikh Rujukan	:	22.01.2024
Tarikh Sebutan	:	29.02.2024; 26.04.2024; 07.06.2024; 30.07.2024; 30.08.2024; 13.09.2024; 10.12.2024; 23.07.2025; 20.08.2025; 04.09.2025
Tarikh Bicara	:	23.01.2025; 14.03.2025; 04.06.2025
Perwakilan	:	Puan Nurmunirah Binti Abu Bakar dari Tetuan Munirah Bakar & Co. bagi Pihak Menuntut Puan Shalani Devi dari Malaysian Employers Federation (MEF) bagi Pihak Responden

A W A R D

[1] Rujukan ini bertarikh 22 Januari 2024 oleh Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan Malaysia di bawah Seksyen 20 (3) Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Rujukan adalah berkenaan pembuangan kerja

Ahmed Shahjahan Bin Yusoff (selepas ini dirujuk sebagai **Pihak Yang Menuntut**) oleh Majikannya, **Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd** (selepas ini dirujuk sebagai **Responden)** pada 01 Julai 2023.

[2] Mahkamah ini telah mempertimbangkan kertas kausa dan dokumen- dokumen berikut dalam menyediakan Award ini. Dokumen-dokumen tersebut adalah seperti berikut:

(a) Pernyataan Kes Pihak Yang Menuntut bertarikh **29 Julai 2024**;

(b) Pernyataan Jawapan Responden bertarikh **30 Ogos 2024**;

(c) Rejoinder bertarikh **29 September 2024**;

(d) Ikatan Dokumen Responden – **"COB-1"**;

(e) Ikatan Dokumen Responden – **"COB-2"**;

(f) Ikatan Dokumen Pihak Yang Menuntut – "**CLB -1"**;

(g) Ikatan Dokumen Pihak Yang Menuntut – "**CLB -2"**;

(h) Penyataan Yang Menuntut (**Ahmed Shahjahan Bin Yusoff**) - "**CLWS-1**";

(i) Pernyataan saksi Responden (**Khor Soon Seng**) - "**COWS-1**";

(j) Pernyataan saksi Responden (**Teo Kah Cheong**) - "**COWS-2**".

A. Ringkasan Fakta Kes

[3] Pihak Yang Menuntut ("PYM") telah memulakan perkhidmatan dengan Syarikat pada 6.10.2011 sebagai Pekerja Rendah Awam Gred (Kontrak) S 1 dengan gaji bulanan sebanyak RM708.00 bertaraf kontrak selama setahun dari tarikh lantikan.

[4] PYM kemudiannya melalui Surat Tawaran bertarikh 8.10.2012 telah ditawarkan ke jawatan tetap pada 8.10.2012. Pada sekitar tahun 2016, PYM diserap ke jawatan Jurugegas Gred S 2 di Jabatan Operasi dengan gaji RM1500.00 sebulan,

[5] Sekitar tahun 2017, PYM dinaikkan pangkat ke jawatan Jurugegas Gred S 3 sebelum ditamatkan kerja secara konstruktif. Gaji terakhir PYM sebelum pemecatan konstruktif adalah RM1909.00.

B. Pernyataan Kes PYM

[6] Di dalam Pernyataan Kes, PYM menyatakan bahawa:

(a) PYM telah diberhentikan secara konstruktif oleh Pihak Syarikat;

(b) Selepas berkhidmat selama 9 tahun tanpa sebarang masalah disiplin, PYM telah menerima sesalinan Notis Perlanggaran Kontrak Perkhidmatan Di Bawah Seksyen 15(2) Akta Kerja 1955 bertarikh 17.5.2021 daripada Pihak Syarikat yang mendakwa kononnya Pihak Yang Menuntut gagal hadir bekerja untuk tempoh lebih dari dua (2) hari kerja berturut-turut;

(c) Selepas Runding Damai dijalankan, pada 11.8.2021 Pihak Syarikat bersetuju untuk memulihkan PYM ke jawatan yang asalnya sebagai Jurugegas mengikut terma dan syarat perkhidmatan yang asal tanpa kehilangan kekananan berkuatkuasa 16.08.2021;

(d) Selepas pengembalian semula kerja (reinstatement) PYM dibuli, ditekan dan dibebankan dengan kerja melebihi tugas hakiki beliau;

(e) Selepas PYM mengalami kecederaan di jari tangan, Pihak Syarikat telah dinasihatkan oleh pihak hospital untuk memberikan kerja ringan *light work* kepada PYM;

(f) Sepatutnya, PYM hanya membuat pemeriksaan dan/atau pemotongan bekalan air sahaja tetapi PYM diarahkan untuk mengikut dan/atau menemani pekerja yang lain untuk melakukan tugas pembaikan struktur meter air;

(g) Pada 14.4.2022 semasa PYM sedang melaksanakan tugas, beliau dipukul oleh pelanggan tidak berpuas hati dengan tindakan PYM yang ingin mengunci meter bekalan air di atas arahan Pihak Syarikat;

(h) PYM telah membuat laporan polis berkaitan insiden memukul tersebut tetapi pihak Syarikat meminta laporan polis tersebut ditarik balik;

(i) Sekitar Disember 2021, wakil Pihak Syarikat telah mengarahkan PYM untuk mengembalikan kad petrol yang didaftarkan di atas kenderaan bernombor PPE9713 yang selama ini digunakan oleh PYM sejak 2018 dan telah mengeluarkan kad petrol yang baharu;

(j) Pihak Syarikat telah dengan niat mala fide mengeluarkan kad petrol yang didaftarkan di atas sebuah motosikal yang telah dilupuskan;

(k) Pihak Syarikat dengan niat mala fide mengeluarkan surat tunjuk sebab bertarikh 2.8.2022 kepada PYM berkaitan penggunaan kad petrol yang didaftarkan di atas kenderaan yang telah dilupuskan tersebut;

(l) Melalui surat bertarikh 12.1.2023 daripada Pihak Syarikat, Pihak Syarikat mendapati bahawa PYM bersalah terhadap pertuduhan dan dikenakan hukuman tidak diberi kenaikan gaji selama tiga (3) tahun dan tiada bonus selama 3 tahun;

(m) Walaupun tidak berpuas hati dengan keputusan Siasatan Dalaman tersebut, Pihak Yang Menuntut masih meneruskan pekerjaannya dengan Pihak Syarikat;

(n) Melalui surat bertarikh 8.5.2023, PYM tiba-tiba diarahkan untuk bertukar ke Jabatan Pengeluaran dan diarahkan untuk melaporkan diri di Pusat Kos 1111-PR, Empangan Teluk Bahang berkuatkuasa mulai 1.7.2023 tanpa sebarang perbincangan;

(o) PYM telah menjalankan tanggungjawab sebagai Jurugegas dengan penuh dedikasi dan merupakan seorang pekerja yang jujur dan berhemat serta sentiasa bertindak demi kepentingan pihak Syarikat;

(p) PYM telah pada 27.6.2023 menghantar surat rayuan kepada Pihak Syarikat untuk membantah arahan pertukaran tersebut dan telah memohon supaya jawatan dan pusat kos asal Pihak Yang Menuntut dikekalkan;

(q) Rayuan PYM telah ditolak oleh pihak Syarikat dan pada 28.6.2023 pihak Syarikat telah mengarahkan PYM untuk memulangkan semula aset-aset syarikat;

(r) Pihak Syarikat telah mengarahkan pemindahan PYM tersebut kepada suatu jabatan serta pusat kos yang berbeza dengan niat mala fide apabila arahan pertukaran dilakukan di dalam tempoh singkat mengambilkira tindakan disiplin lampau; dan

(s) PYM tidak melakukan sebarang tindakan yang melanggar kontrak perkhidmatan PYM.

C. Pernyataan Jawapan Syarikat

[7] Di dalam Pernyataan Jawapan, pihak Syarikat menyatakan:

(a) PYM telah diarahkan bertukar ke pusat kos baharu di Teluk Bahang;

(b) PYM ditukarkan kerana mempunyai isu-isu perubatan dan dinasihatkan untuk "Light Duty";

(c) Tugas-tugas PYM sebagai Jurugegas adalah sukar dilaksanakan kerana kecederaan PYM dan tugas baharu lebih sesuai kerana hanya melakukan tugas penyeliaan;

(d) PYM sendiri yang meninggalkan perkhidmatan dan langsung tidak melaporkan diri untuk jawatan yang diberikan untuk memudahkan perlaksanaan tugas-tugas beliau;

(e) PYM telah dipertuduhkan sebelum ini di bawah seksyen 15(2) EA 1955 pada 17.5.2021. Akibatnya PYM ditamatkan buat pertama kali disebabkan ketidakhadiran PYM;

(f) Tuduhan buli dan ditekan adalah suatu "Afterthought" kini untuk memprejudiskan imej Syarikat dalam kes ini;

(g) Pihak Syarikat menerima pengesahan untuk kerja ringan "Light Duty" pada 25.1.2023 hingga 27.2.2023. "Light Duty" dilanjutkan lagi pada 13.4.2023 hingga 12.5.2023;

(h) “Light Duty” lebih daripada kerja manual iaitu menggunakan tangan dimana jarinya terputus urat. Dakwaan PYM bahawa beliau diminta melakukan kerja-kerja biasa menggunakan tangan semasa dia dalam tugas ringan adalah tidak munasabah;

(i) Insiden memukul berlaku di antara PYM dan pelanggan dan Syarikat tidak pernah menerima sebarang laporan polis dari PYM;

(j) PYM sendiri telah mengguna faedah "kad petrol" secara salah dimana minyak diisi untuk kegunaan sendiri diluar masa bekerja. PYM sendiri mengaku bersalah kepada 4 dari 6 pertuduhan;

(k) Akibat kecederaan terputus urat di jari, kerja hakiki PYM sebagai Jurugegas tergendala sehingga bukan sahaja dia diberi MC untuk tahun 2022 sebanyak 132 hari dari pada 2023 dari Januari - Julai sebanyak 16 hari;

(l) Pemulangan aset yang dinyatakan oleh PYM adalah untuk tujuan permindahan tempat kerja. Elemen-elemen untuk pemecatan konstruktif memang tidak wujud;

(m) PYM setelah menimbulkan berbagai isu untuk menjatuhkan imej Syarikat tanpa menyedari ianya merosakkan imej sendiri sebagai pekerja; dan

(n) PYM gagal melaporkan diri di tempat kerja walaupun Syarikat telah menghantar surat kepada beliau pada 5 Julai 2023 untuk melaporkan diri bertugas di tempat kerja baru. Surat Perlanggaran Kontrak Perkhidmatan dihantar pada 20 Julai 2023 bererti PYM menghilangkan diri lebih dari 2 minggu.

D. Undang-Undang Dan Peranan Mahkamah Perusahaan

[8] Rujukan dibuat kepada keputusan Mahkamah Persekutuan di dalam kes ***Goon Kwee Phoy v. J & P Coats (M) Bhd [***1981] 1 MLRA 415; [1981] 2 MLJ 129 at p 136 di mana YAA Raja Azlan Shah, CJ (Malaya) menyatakan:

> *"Where representations are made and are referred to the Industrial Court for enquiry**, it is the duty of that Court to determine whether the termination or dismissal is with or without just cause or excuse**. If the employer chooses to give reason for the action taken by him the duty of the Industrial Court will be to enquire whether that*

excuse or reason has or has not been made out. If it finds as a fact that it has not been proved, then the inevitable conclusion must be that the termination or dismissal was without just cause or excuse. The proper enquiry of the Court is the reason advanced by it and that Court or the High Court cannot go into another reason not relied on by the employer or find one for it".

[Penekanan Diberi]

Beban Pembuktian

[9] Bagi kes pemecatan konstruktif, beban bukti terletak atas pekerja (PYM) untuk membuktikan bahawa terdapat kemungkiran terma asas dalam kontrak pekerjaannya oleh Syarikat (***fundamental breach***) atau majikannya telah menunjukkan niat untuk tidak lagi ingin terikat atau meneruskan hubungan kontraktual dalam kontrak perkhidmatan itu dan pekerja dengan tanpa berlengah meninggalkan perkhidmatannya selepas berlaku perlanggaran kontrak oleh Syarikat. Perkara ini dijelaskan di dalam kes ***Weltex Knitwear Industries Sdn Bhd v. Law Kar Toy & Anor*** [1998] 4 MLRH 774; [1998] 7 MLJ 359:

"*Next is the burden of proof on the issue of forced resignation raised by the first respondent. The law is clear that if the fact of dismissal is not in dispute, the burden is on the Company to satisfy the Court that such a dismissal was*

done with just cause or excuse. This is because, by the 1967 Act, all dismissal is prima facie done without just cause or excuse. Therefore, if an employer asserts otherwise, the burden is on him to discharged. However, where the fact of dismissal is in dispute, it is for the workman to establish that he was dismissed by the employer. If he fails, there is no onus whatsoever on the employer to establish anything for in such a situation no dismissal has taken place and the question of it being without just cause or excuse would not at all arise."

Standard Pembuktian

[10] Beban pembuktian adalah di atas imbangan kebarangkalian sepertimana digariskan di dalam kes **Telekom Malaysia Kawasan Utara v. Krishnan Kutty Sanguni Nair & Anor** [2002] 1 MELR 4; [2002] 1 MLRA 188; [2002] 3 MLJ 129; [2002] 3 CLJ 314; [2002] 3 AMR 2898 di mana YA Abdul Hamid Mohamad, JCA menyatakan;

"Thus, we can see that the preponderant view is that the Industrial Court, when hearing a claim of unjust dismissal, even where the ground is one of dishonest act, including "theft", is not required to be satisfied beyond reasonable doubt that the employee has "committed the offence", as in a criminal prosecution. On the other hand, we see that the courts and learned authors have used such terms as "solid

*and sensible grounds", "sufficient to measure up to a preponderance of the evidence**", "whether a case... has been made out", "on the balance of probabilities" and "evidence of probative value".** In our view the passage quoted from Administrative Law by HWR Wade & CF Forsyth offers the clearest statement on the standard of proof required, that is civil standard based on the balance of probabilities, which is flexible, so that the degree of probability required is proportionate to the nature of gravity of the issue. But again, if we may add, these are not "passwords" that the failure to use them or if some other words are used, the decision is automatically rendered bad in law".*

[Penekanan Diberi]

D. Isu

[11] Isu yang perlu diputuskan oleh Mahkamah dalam kes ini adalah seperti berikut:

(*a) Sama PYM dipecat secara konstruktif oleh Pihak Syarikat; dan*

(b) sekiranya pemecatan konstruktif dibuktikan, sama ada pemecatan itu dilakukan dengan sebab dan alasan yang adil.

Undang-Undang Berkaitan Pemecatan Konstruktif

[12] Di dalam kes ***Western Excavating (ECC) Ltd v. Sharp*** [1978] 1 All ER 713, Lord Denning M R memutuskan bahawa ujian yang menentukan pemecatan konstruktif adalah ujian kontrak ("contract test") seperti dinyatakan:

> ***"If the employer is guilty of conduct which is a significant breach going to the root of the contract, or which shows that the employer no longer intends to be bound by one or more of the essential terms of the contract, then the employee is entitled to treat himself as discharged from any further performance.*** *If he does so, then the employee terminates the contract by reason of the employer's conduct. He is constructively dismissed. The employee is entitled in those circumstances to leave at the instant without giving any notice at all or, alternatively, he may give notice and say that he is leaving at the end of the notice. But the conduct must in either case be sufficiently serious to entitle him to leave at once. Moreover, he must wake up his mind soon after the conduct of which he complains; for, if he continues for any length of time without leaving, he will lose his right to treat himself as discharged. He will be regarded as having elected to affirm the [varied] contract."*
>
> *[Penekanan Diberi]*

[13] Di Malaysia konsep pemecatan kerja secara konstruktif telah diberi pengiktirafan undang-undang oleh Mahkamah Agong di dalam kes ***Wong Chee Hong v. Cathay Organisation Malaysia Sdn Bhd*** [1987] 1 MELR 32; [1987] 1 MLRA 346; [1988] 1 MLJ 92; [1988] 1 CLJ (Rep) 298. YAA Salleh Abas, KHN menyatakan:

> ***"The common law has always recognized the right of an employee to terminate his contract of service and therefore to consider himself as discharged from further obligations if the employer is guilty of such breach as affects the foundation of the contract or if the employer has evinced or shown an intention not to be bound by it any longer.*** *It was an attempt to enlarge the right of the employee of unilateral termination of his contract beyond the perimeter of the common law by unreasonable conduct of his employer that the expression "constructive dismissal" was used.....When the Industrial Court is dealing with a reference under s 20, the first thing that the Court will have to do is to ask itself the question of whether there was a dismissal, and if so, whether it was with or without just cause or excuse."*
>
> *[Penekanan Diberi]*

[14] Di dalam kes ***Bayer (M) Sdn Bhd v. Anwar Abd Rahim*** *[1995*] 4 MLRH 53; [1996] 2 CLJ 49 Mahkamah Rayuan memutuskan:

> "To claim constructive dismissal, four conditions must be fulfilled. These conditions are:
>
> *a. There must be a breach of contract by the employer;*
>
> *b. The breach must be sufficiently important to justify the employee resigning;*
>
> *c. The employee must leave in response to the breach and not for any other unconnected reasons; and*
>
> *d. He must not occasion any undue delay in terminating the contract, otherwise he will be deemed to have waived the breach and agreed to vary the contract."*

[15] Di dalam kes Mahkamah Persekutuan yang terkini, ***Tan Lay Peng v. RHB Bank Berhad & Anor*** *[*2025] 1 MELR 699; [2024] 5 MLRA 171; [2024] 3 MLJ 506; [2024] 2 ILR 535; [2024] 6 CLJ 315 YA HMP memutuskan:

> *"[50] In the circumstances and based on reasons alluded to earlier, the answer to the leave question is as follows: There is a difference between the contract test and the reasonableness test.* ***The appropriate test for determining a constructive dismissal case is the contract test****. The reasonableness of the employer's conduct is a factor that*

may be taken into consideration in determining whether there is any fundamental breach of the contract of employment or an intention no longer to be bound by the contract".

[Penekanan diberi]

[16] Mahkamah Rayuan di dalam kes ***CIMB Bank Berhad v. Ahmad Suhairi Mat Ali & Anor*** [2024] 1 MELR 145; [2023] 6 MLRA 652; [2023] 5 MLJ 829; [2023] 4 ILR 1; [2023] 9 CLJ 345 menggariskan pemecatan kerja konstruktif seperti berikut:

"[74] The concept of constructive dismissal is essentially a situation of "deemed dismissal". And this will arise in circumstances where the employer does not overtly dismiss the employee and says or does nothing to communicate to the employee that he is being dismissed but rather, by reason of the employer's singular or cumulative actions or conduct, the employee feels that he has been driven out of employment and therefore dismissed. It is important to emphasise that it is not every shade or facet of the employer's conduct that will give rise to constructive dismissal.

[77] ***A claim of constructive dismissal can arise in a myriad of circumstances but more often than not, it***

seems to arise in the context of a transfer or re-designation.

[78] Thus, as with most cases of this type, this appeal involves a consideration of the inherently difficult and fact-sensitive interplay between, on the one hand, the management right or prerogative of an employer to transfer and/or to re-designate or re-deploy an employee from one position or geographical location to another position or geographical location for legitimate or bona fide business, operational or organizational reasons.

[79] And on the other hand, ***there is the expectation of the employee that the employer's decision will not be actuated by mala fide and/or that the employer will not issue a transfer/re-designation that will result in the employee being demoted, or punished, or victimised****".*

[Penekanan diberi]

F. Pertimbangan Keterangan Dan Dapatan Mahkamah

Sama Ada PYM Dipecat Secara Konstruktif Oleh Pihak Syarikat

[17] Terdapat dua versi dikemukakan oleh kedua-dua pihak berkenaan pemecatan kerja PYM. PYM mendakwa tindakan pihak Syarikat yang memindahkan beliau ke Pusat Kos Empangan Teluk Bahang adalah satu bentuk hukuman berganda dan bersifat mala fide. Tindakan Syarikat tersebut menyebabkan PYM tiada pilihan lain selain meninggalkan perkhidmatannya tanpa kerelaannya.

[18] Bagi menentukan versi mana yang lebih "*probable*" untuk memutuskan sama ada pemecatan PYM adalah wajar ataupun tidak, berikut dikemukakan kronologi sejarah tindakan disiplin yang dikenakan terhadap PYM:

Tarikh	*Peristiwa*
8.10.2012	*PYM dilantik Pekerja Rendah Awam oleh PBA secara kontrak dan disahkan jawatan 9.04.2013*
2016	*PYM diserap sebagai Jurugegas S 2*
2017	*PYM dinaikkan ke Jurugegas S 3*

17.05.2021	*Surat Perlanggaran Sek. 15 (2) Akta Kerja 1955-Tidak Hadir Berturut-turut mulai 10.05.2021*
11.08.2021	*Pengembalian Semula Bekerja (Reinstatement)*
2.08.2022	*Surat Tunjuk Sebab Kesalahan Berkaitan Penggunaan Kad Inden Minyak.*
12.01.2023	*Hukuman Selepas Siasatan Dalaman-Penahanan Kenaikan Gaji Selama Tiga Tahun*
1.02.2023	*Permohonan Kerja Ringan (28.01.23-27.02.23)*
17.04.2023	*Permohonan Kerja Ringan (13.04.23-12.05.23)*
8.05.2023	*Arahan Pertukaran ke Jabatan Pengeluaran Pusat Kos 1111-PR Empangan Teluk Bahang.*
27.06.2023	*Rayuan bantah Pertukaran*
28.06.2023	*Arahan Pemulangan Aset Syarikat di Tempat Kerja Lama*
1.07.2023	*Tarikh Kuatkuasa Pertukaran*
5.07.2023	*Notis Gagal Lapor Diri Bertugas*
20.07.2023	*Surat Perlanggaran Kontrak Perkhidmatan*

[19] Berdasarkan kronologi peristiwa sejak PYM memulakan perkhidmatan dan kemuncak perkhidmatan dengan Syarikat, kedua-dua pihak telah mengemukakan versi masing-masing. PYM misalannya

menyatakan wujud pemecatan konstruktif dan pihak Syarikat pula berkenaan kegagalan PYM untuk hadir bekerja melebihi dua hari berturut-turut mewajarkan pemecatan di bawah seksyen 15(2) Akta Perhubungan Perusahaan.

[20] Telah menjadi undang-undang yang mantap bahawa "***contract test***" adalah ujian yang tepat untuk memutuskan kes-kes pemecatan konstruktif. Di dalam kes ***Anwar Abdul Rahim v. Bayer (M) Sdn Bhd*** [1997] 1 MELR 50; [1997] 2 MLRA 327; [1998] 2 MLJ 599; [1998] 2 CLJ 197; [1998] 2 AMR 1801, konsep pemecatan konstruktif dinyatakan seperti berikut:

> "*The proper approach in deciding whether constructive dismissal has taken place is not to ask oneself whether the employer's conduct is unfair or unreasonable (ie, the unreasonable test). It must be proven that the conduct of the employer is such, that it amounts to a fundamental breach which goes to the root of the contract, or that it illustrates the employer's intention of not wanting to pursue the contractual relationship anymore."*
>
> *[penekanan diberi]*

[21] Bagi memutuskan isu pemecatan secara konstruktif ini, Mahkamah menyelusuri tindakan kedua-dua pihak dalam melaksanakan obligasi dan tanggungjawab di bawah kontrak. Di dalam kes ***Quah Swee Khoon v. Sime Darby Bhd [***2000] 1 MLRA 856; [2000] 2 MLJ 600; [2001] 1 CLJ 9; [2000] 2 AMR 2265, Mahkamah Rayuan menyatakan:

> ***"****The conduct of the parties has to be looked at as a whole and its cumulative impact assessed: Post Office v. Roberts.* ***Turning once again to the pleadings, it is abundantly clear that the appellant was complaining that he had been driven out of employment whereas the respondent was contending that the former had left of his own volition.*** *Whether one would describe the conduct complained of as amounting to constructive dismissal or the breach of the implied term governing mutual trust and confidence is really a matter of semantics. Nothing turns upon it. At the end of the day, the question simply is whether the appellant was driven out of employment or left it voluntarily. Upon that question, the pleadings in the present instance are sufficiently precise".*
>
> *[Penekanan diberi]*

[22] Prinsip mengenai pemecatan konstruktif diperjelaskan di dalam kes **Southern Investment Bank Bhd & Anor v. Yap Fat & Anor** [2017] 2

MELR 183; [2017] 3 MLRA 408; [2017] 3 MLJ 327; [2017] 3 ILR 433; [2017] 8 CLJ 159, seperti berikut:

> *"Constructive dismissal occurs where an employee resigns because of his employer's behavior. In constructive dismissal, the issue is primarily the conduct of the employer and not the conduct of the employee - unless waiver, estoppel or acquiescence is in issue". "In a claim for constructive dismissal, it is imperative for the employee to take immediate steps in walking out of his employment within a reasonable time after the alleged breach of contract. Failing which, the employee would be deemed to have waived the breach and agreed to vary the contract."*

[23] Berdasarkan kepada keputusan kes ***Southern Investment Bank (supra)*** di atas, pemecatan kerja konstruktif berlaku apabila seorang pekerja berhenti kerja kerana tindakan majikannya yang dikatakan memungkiri terma asas dalam kontrak perkhidmatan (fundamental breach) yang menjejaskan dasar kontrak. Elemen penting di dalam kontrak perkhidmatan adalah tawaran dan penerimaan kerja, balasan dan niat kedua-dua untuk terikat dengan terma kontrak tersebut. Untuk lebih kejelasan, pemecatan konstruktif lebih kepada perlanggaran klausa utama kontrak dan niat majikan untuk tidak lagi terlibat dengan pelaksanaan kontrak seperti gagal membuat pembayaran gaji, menurunkan pangkat pekerjanya atau mengehadkan kuasa pekerja yang

diberikan sebelum ini. Sebahagian petikan Kontrak Perkhidmatan bertarikh 8.10.2012 disertakan seperti berikut:

PBA
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd
(472961-K)
Meeting all your water supply needs

Rujukan Kami : 1.11.01.29619.1
Rujukan Tuan : (Sila maklumkan)
Tarikh : 08 Oktober 2012

ENCIK AHMED SHAHJAHAN BIN YUSOFF (29619)
2110 – CA, Lojistik Rifle Range

TAWARAN KONTRAK PERKHIDMATAN
JAWATAN : PEKERJA RENDAH AWAM
GRED : S1

SUKACITA DIMAKLUMKAN bahawa Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd (PBAPP) dengan ini menawarkan tuan jawatan dan gred yang disebut di atas, tertakluk kepada pematuhan terma-terma yang disebut di dalam Lampiran A.

LAPOR DIRI

Tuan diarahkan untuk melaporkan diri ke Jabatan Sumber Manusia PBAPP di Aras 32, Komtar, 10000, Jalan Penang, Pulau Pinang pada **09 Oktober 2012**, jam 8.00 pagi. Sekiranya tuan gagal untuk melaporkan diri pada tarikh dan masa yang ditetapkan, Syarikat akan menganggapkan bahawa tuan tidak berminat untuk menerima tawaran dan hal yang sedemikian, tawaran ini akan terbatal.

PENUGASAN

Tuan adalah ditugaskan di Pusat Kos 2110 – CA, Lojistik Rifle Range. Syarikat berhak, dari masa ke semasa untuk menukar-lantik tuan ke mana-mana jawatan di dalam gred gaji yang sama atau menugaskan tuan di mana-mana Pusat Kos yang lain.

Sekiranya tuan bersetuju untuk menerima tawaran kontrak perkhidmatan ini, sila sahkan penerimaan dengan:-

1. menandatangani Nota Penerimaan dan Persetujuan (Lampiran B); dan
2. menandatangani dan mengikrarkan Surat Akuan Sumpah yang lengkap (Lampiran C)

dan mengembalikan kedua-dua dokumen tersebut kepada Jabatan Sumber Manusia PBAPP pada atau sebelum 09 Oktober 2012.

Syarikat mengucapkan tahniah di atas pertantikan tuan dan berharap tuan akan memberikan perkhidmatan yang terbaik.

Yang benar,
PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN BHD

RAFFIQ RAVEENDRAN ABDULLAH
Pengurus Sumber Manusia

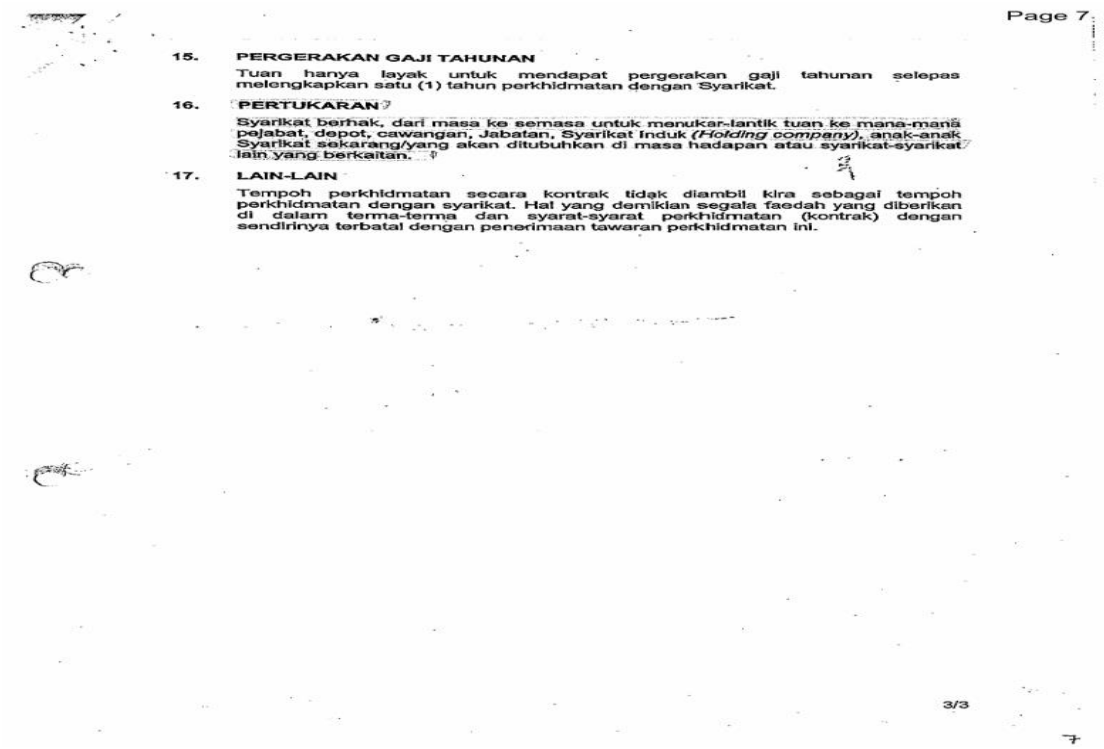
RRA/MAAWH/TNSM/plsm

DITERIMA
Nama : AHMED SHAHJAHAN B YUSOFF
No. Kakitangan : 29619
TARIKH : 09.10.2012

Ibu Pejabat:
Tingkat 32 & 33, Komtar,
Jalan Penang, 10000 Pulau Pinang.
Tel: 04-263 4200
Fax: 04-261 3581
Laman-web: http://www.pba.com.my
Pusat Panggilan (24 jam): 04-509 6509 (18 talian)

Padang Tembak: No. 36, Jalan Padang Tembak, 11400 Pulau Pinang. • Tel: 04-826 4200 • Fax: 04-826 9105
Butterworth: No. 77, Taman Selat, Jalan Bagan Luar, 12000 Butterworth, Pulau Pinang. • Tel: 04-324 4200 • Fax: 04-332 3133
Perai: No. 1111, Tingkat Perusahaan 6-D, Kawasan Perusahaan Perai IV, 13600 Perai, Pulau Pinang. • Tel: 04-502 4200 • Fax: 04-507 4700
Jawi: No. 1830, Jalan Changkat, 14200 Sungai Jawi, Seberang Perai Selatan. • Tel: 04-583 3200 • Fax: 04-583 3250
Bertam: No. 2150, Kompleks Pentadbiran Bertam, Jalan Bertam 1, 13200 Kepala Batas, Seberang Perai Utara. • Tel: 04-575 5200 • Fax: 04-575 3746

4



Page 7

15. **PERGERAKAN GAJI TAHUNAN**

Tuan hanya layak untuk mendapat pergerakan gaji tahunan selepas melengkapkan satu (1) tahun perkhidmatan dengan Syarikat.

16. **PERTUKARAN**

Syarikat berhak, dari masa ke semasa untuk menukar-lantik tuan ke mana-mana pejabat, depot, cawangan, Jabatan, Syarikat Induk *(Holding company)*, anak-anak Syarikat sekarang/yang akan ditubuhkan di masa hadapan atau syarikat-syarikat lain yang berkaitan.

17. **LAIN-LAIN**

Tempoh perkhidmatan secara kontrak tidak diambil kira sebagai tempoh perkhidmatan dengan syarikat. Hal yang demikian segala faedah yang diberikan di dalam terma-terma dan syarat-syarat perkhidmatan (kontrak) dengan sendirinya terbatal dengan penerimaan tawaran perkhidmatan ini.

3/3

[24] Untuk suatu pemecatan konstruktif atas alasan perlanggaran terma asas di dalam kontrak perkhidmatan, terdapat empat pra-syarat yang mesti dibuktikan oleh pekerja bahawa pemecatan kerja konstruktifnya itu adalah dengan sebab yang wajar iaitu:

(*a) Mesti berlaku pelanggaran kontrak oleh majikan;*

(b) Pelanggaran mestilah terma penting yang mewajarkan pekerja meletak jawatan;

(c) Pekerja mestilah berhenti kerja atas pelanggaran tersebut dan bukan sebab lain yang tidak berkaitan; dan

(d) Pekerja tidak lewat dalam menamatkan kontraknya; jika tidak dia dikatakan telah mengetepikan pelanggaran dan bersetuju untuk mengubah terma kontrak perkhidmatannya.

[25] Berdasarkan fakta dan keterangan, Mahkamah mendapati tidak berlaku perlanggaran klausa 1-17 kontrak perkhidmatan bertarikh 8.10.2012 oleh Syarikat. Isu hanya dibangkitkan atas Arahan Pertukaran jawatan PYM sebagai Jurugegas dari Pusat Kos Padang Tembak ke Pusat Kos Teluk Bahang. Berdasarkan Kontrak Perkhidmatan jelas memperuntukan Klausa berikut:

Penugasan

"Tuan adalah ditugaskan di Pusat Kos 2110-CA Lojistik Rifle Range, Syarikat, berhak dari masa ke semasa untuk menukar-lantik tuan ke mana-mana jawatan di dalam gred gaji yang sama atau menugaskan tuan di mana-mana Pusat Kos yang lain".

Arahan Pertukaran

[26] Berdasarkan klausa 16 Kontrak Perkhidmatan tersebut, Syarikat juga merizabkan hak untuk menukarkan atau memindahkan seseorang

pekerja ke mana-mana bahagian/unit dan jabatan di bawah Syarikat dan anak syarikatnya. Sekitar tahun 2023, atas permohonan PYM sendiri, beliau memohon diberikan *light duty* disebabkan kecederaan jari yang dialaminya. Setelah Syarikat mengambilkira skop kerja dan beban tugas PYM, telah mengarahkan pemindahan beliau ke Bahagian Operasi dan ditempatkan di Kawasan Empangan Teluk Bahang ("Pemindahan").

[27] PYM yang tidak berpuas hati dengan Arahan Pertukaran ke Pusat Kos Empangan Teluk Bahang telah mengaitkan pertukaran tersebut sebagai hukuman berganda atas kesalahan penyalahgunaan kad inden minyak bagi motosikal milik Syarikat dan penggunaan di luar waktu pejabat. PYM masih hadir bekerja selepas hukuman tersebut sehinggalah timbul isu pertukaran ke tempat lain. Sesalinan Arahan Pertukaran bertarikh 8.05.2023 dikemukakan seperti berikut:

PBA
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd
199901001061(475961-X)
Memenuhi segala keperluan bekalan air anda
Meeting all your water supply needs

Rujukan kami : 1.11.01.29619.1
Rujukan tuan : (Sila maklumkan)
Tarikh : 09 Mei 2023

ENCIK AHMED SHAHJAHAN BIN YUSOFF (29619)
1210 – OP, Perkhidmatan DTL

Tuan,

PERTUKARAN JABATAN DAN PUSAT KOS

Sila maklum bahawa berkuatkuasa mulai **01 Julai 2023,** Jabatan dan Pusat Kos tuan adalah ditukar seperti berikut :

1. Jabatan : Pengeluaran
2. Pusat Kos : 1111 – PR, Empangan Teluk Bahang

Semua terma-terma dan syarat perkhidmatan lain adalah tidak berubah.

Dengan pertukaran ini, tuan dikehendaki mengemaskini *'Job Description'* tuan yang baru dan mengisi borang *'Hand Over'* di mana kedua-duanya hendaklah dihantar ke Divisyen Sumber Manusia untuk rekod dalam tempoh dua (2) minggu daripada tarikh kuatkuasa pertukaran tersebut.

Tuan dikehendaki memastikan proses *'Hand Over'* berkenaan dilakukan bersama dengan ketua terdekat.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN BHD

TEO KAH CHEONG
Ketua Jabatan
Divisyen Sumber Manusia

s.k. :
1. Ketua Pegawai Operasi
2. Ketua Divisyen Sumber Manusia
3. Ketua Jabatan Operasi
4. Ketua Jabatan Pengeluaran
5. Seksyen Perhubungan Pekerja
6. Unit Pentadbiran Kakitangan
7. Unit Gaji

Disediakan oleh : HAT/KSD/nm

Ibu Pejabat:
Tingkat 32 & 33, Komtar,
Jalan Penang, 10000 Pulau Pinang.
Tel: 04-200 6600
Fax: 04-261 3581
Laman web: http://www.pba.com.my
Pusat Panggilan (24 jam): 04-255 8255

Padang Tembak: No. 35, Jalan Padang Tembak, 11400 Pulau Pinang. • Tel: 04-826 4200 • Fax: 04-826 9105
Butterworth: No. 77, Taman Selat, Jalan Bagan Luar, 12000 Butterworth, Pulau Pinang. • Tel: 04-924 4200 • Fax: 04-332 3133
Perai: No. 1111, Tingkat Perusahaan 5-D, Kawasan Perusahaan Perai IV, 13600 Perai, Pulau Pinang. • Tel: 04-502 4200 • Fax: 04-507 4700
Jawi: No. 1830, Jalan Chengkai, 14200 Sungai Jawi, Seberang Perai Selatan. Tel: 04-583 3200 • Fax: 04-583 3250
Bertam: No. 2160, Kompleks Pentadbiran Bertam, Jalan Bertam 1, 13200 Kepala Batas, Seberang Perai Utara. • Tel: 04-575 5200 • Fax: 04-575 3746

[28] Pertukaran ("Transfer") lazimnya adalah budi bicara Syarikat selagi mana ianya tidak berniat jahat. Pemindahan PYM ke jawatan dan tempat baharu telah mewajarkan skop kerja PYM yang ringan selaras dengan kecederaan yang dialaminya. Menurut saksi COW-1, PYM sebagai Jurugegas Gred S 3 tidak menjalankan tugas-tugas pemotongan rumput sebaliknya memantau beberapa orang yang terdiri pekerja/pekerja am rendah di bawah seliaannya.

[29] Tambahan pula terdapat keterangan bahawa pertukaran tersebut bertujuan memudahkan kerja PYM kepada seliaan berbanding teknikal sebelum ini. Justeru dakwaan bahawa pertukaran ini adalah suatu bentuk kezaliman dan penganaiyaan tidak berbangkit. Atas permohonan sukarela dari PYM untuk ditempatkan di bahagian ***"light duty"*** memberi ruang kepada pihak Syarikat untuk mempertimbangkan pertukaran PYM ke tempat lain. PYM seharusnya tidak mempertikaikan pihak Syarikat tanpa memulakan tugasan baharu untuk menentukan sama ada tugasan tersebut lebih berat dari kerja sedia ada ataupun tidak.

[30] B.R. Ghaiye di dalam bukunya "***Misconduct in Employment"*** menyatakan: "The power to transfer is however subject to the following well-recognized restrictions;

(a) There is nothing to the contrary in the terms of the employment;

(b) The management has acted bona fide and it is in the interests of its business;

(c) The management is not actuated by any indirect motive or any kind of mala-fide;

(d) The transfer is not made for the purpose of harassing or victimizing the workman;

(e) The transfer does not involve a change in the conditions of service."

[31] Merujuk kepada kehendak (a), (b) dan (c) di atas, tiada perubahan jawatan PYM dari Jurugegas di Padang Tembak ke Jurugegas di Kawasan Teluk Bahang tetapi berbeza dari segi deskripsi tugas yang akan dibekalkan sewaktu PYM melaporkan diri. Pihak Syarikat secara bona-fide telah cuba membuat modifikasi beban tugas PYM kepada yang lebih ringan dengan memberi tugas penyeliaan sahaja. Menurut COW-2, skop kerja baharu tidak memerlukan kekuatan fizikal dan tidak perlu berhadapan dengan pelbagai karenah orang awam seperti yang dialami oleh PYM sebelum ini.

[32] Jelas dari keterangan COW-2, pertukaran PYM ke tempat baharu bukan bertujuan untuk menzalimi PYM sebaliknya memberi kelonggaran untuk melakukan kerja-kerja penyeliaan. Tambahan pula kerja baharu tidak memerlukan PYM membuat perjalanan dan penyambungan dan penguncian meter air dari satu premis ke satu premis lain secara solo.

[33] Berdasarkan rekod, PYM pernah mengalami kesukaran berkomunikasi dengan pelanggan di Pusat Kos yang lama sehingga membuka ruang kepada pelanggan untuk membuat tohmahan rasuah dan memukul beliau sewaktu menjalankan tugas. Mahkamah mendapati tugasan lama PYM yang berisiko dengan kekuatan fizikal beliau yang agak terhad menyukarkan beliau mencapai sasaran yang ditetapkan. Sebaliknya di Pusat Kos baharu, kebanyakan tugasan sepertimana keterangan COW-1 akan disempurnakan oleh pekerja-pekerja seliaan PYM. Sesalinan laporan polis oleh PYM bertarikh 14.04.2022 bersangkut insiden pukul di tempat kerja lama PYM dikemukakan:

POLIS DIRAJA MALAYSIA
REPOT POLIS

Balai : KAMPONG BARU
Daerah : TIMUR LAUT (GEORGETOWN)
Kontinjen : PULAU PINANG
No. Repot : AIR ITAM/001107/22
Tarikh : 14/04/2022
Waktu : 1038 AM
[illegible] : b. Malaysia

Butir-butir Penerima Repot :

Nama : MUHAMMAD AMER KHUSAIRI BIN BASIR **No. Badan** : R210611 **Pangkat** : KONST/P

Butir-butir Jurubahasa (Jika Ada) :

Nama : --- **No. K/P (Baru)** : --- **No. Polis/Tentera** : ---
No. Pasport : --- **Bahasa Asal** : ---
Alamat : ---

Butir-butir Pengadu :

Nama : AHMED SHAHJAHAN BIN YUSOFF
No. K/P (Baru) : 910929075531 **No. Polis/Tentera** : --- **No. Pasport** : ---
No. Sijil Beranak : --- **Jantina** : Lelaki **Tarikh Lahir** : 29/09/1991
Umur : 30 Tahun 6 Bulan **Keturunan** : Melayu **Warganegara** : Malaysia
Pekerjaan : PBAPP
Alamat Tinggal : [illegible] PULAU PINANG MALAYSIA
Alamat IbuBapa : ---
Alamat Pejabat : ---
No. Tel (Rumah) : --- **No. Tel (Pejabat)** : --- **No. Tel (Bimbit)** : 012-4201482
Emel : ---

Pengadu Menyatakan :

PADA 14/04/2022 JAM LEBIH KURANG 0924HRS,SAYA BEKERJA PBA JALAN PADANG TEMBAK AIR ITAM PULAU PINANG, SEMASA BERADA DI 288E-1-8 JLN THEAN TEIK FORTUNE COURT 11500 PENANG UNTUK MENGUNCI METER AIR KERANA PEMILIK GAGAL MEMBAYAR BIL BULANAN.SEMASA HENDAK MENGUNCI METER TERSEBUT DATANG 1/L CINA YANG TIDAK DIKENALI TELAH MENENDANG BAHU SAYA.LELAKI CINA TERSEBUT MARAH DAN MENGHALANG SAYA UNTUK MEMBUAT KERJA MENGUNCI METER AIR TERSEBUT.SAYA MENGALAMI SAKIT DI BAHAGIAN BADAN DAN JARI.SEKIAN LAPORAN SAYA.

Tandatangan Pengadu: ----------

Tandatangan Jurubahasa(Jika ada): ----------

Tandatangan Penerima Repot: ----------

KETUA POLIS DAERAH TIMUR LAUT PULAU PINANG

14/04/22

Salinan Repot Pertama

[34] Mahkamah berpandangan salah satu elemen bagi membuktikan pemecatan kerja konstruktif, pekerja perlu dengan serta merta meninggalkan perkhidmatannya selepas berlaku perlanggaran kontrak oleh majikan. Walau bagaimanapun, di dalam kes ini tiada sebarang keterangan bahawa Arahan Pertukaran PYM adalah suatu bentuk perlanggaran kepada terma kontrak memandangkan klausa pertukaran jelas diperuntukkan. Justeru, tiada perlanggaran yang mengkehendaki PYM meninggalkan perkhidmatannya serta merta.

[35] Tiada sebarang keterangan dikemukakan oleh PYM bahawa pertukaran PYM adalah hukuman berganda berbaur motif jahat Syarikat untuk menyingkirkan PYM daripada Syarikat. Hukuman tiada kenaikan gaji selama 3 tahun bagi kesalahan terdahulu adalah wajar memandangkan ianya melibatkan isu integriti dan penyalahgunaan harta Syarikat.

[36] Selepas pelaksanaan penahanan kenaikan gaji, isu pemecatan konstruktif tidak pernah dibangkitkan atau dibantah sehinggalah arahan pertukaran ke Teluk Bahang dilaksanakan. Oleh itu kehendak PYM perlu meninggalkan perkhidmatan setelah perlanggaran elemen utama kontrak iaitu menahan kenaikan gaji selama 3 tahun tidak berbangkit.

[37] Berdasarkan kronologi kes ini, Mahkamah mendapati tiada kemungkiran terma asas dalam kontrak pekerjaannya oleh pihak Syarikat ("*fundamental breach*"). PYM sendiri juga telah menunjukkan niat untuk tidak lagi terikat atau meneruskan hubungan kontraktual dalam kontrak perkhidmatan sepertimana diperuntukkan di bawah Klausa 16 tersebut. Kegagalan PYM untuk hadir semula bertugas sebagai Jurugegas di tempat baharu dengan gaji yang sama juga menyimpulkan bahawa PYM sendiri dengan rela hati meninggalkan perkhidmatannya dengan Syarikat.

[38] Dalam pada itu, tindakan Syarikat meminta agar PYM mengembalikan aset Syarikat dan kemudahan lain yang diberikan kepada PYM adalah selaras dengan arahan pertukaran ke tempat baharu. Tambahan pula kemudahan tersebut tidak berkaitan dengan tugas baharu beliau yang tidak memerlukan perjalanan menggunakan kenderaan dan peralatan Syarikat. Surat Arahan Pengembalian asset Syarikat dikemukakan seperti berikut:

PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN BHD
Company Number : 475961-X

INTERNAL MEMORANDUM
OPERATIONS DEPARTMENT

KEPADA	**AHMED SHAHJAHAN BIN YUSOFF**
SALINAN KEPADA	**Ir. STEVEN LIM HIN KUAN** **PENOLONG KETUA OPERASI** **Mr GUNASEELAN A/L NADARAJAN** **JURUTERA KANAN OPERASI**
TARIKH	**28.06.2023**
PERKARA	**PENYERAHAN SEMULA SATU SET KUNCI MOTORSIKAL PPE 9713, DUA KAD PETRONAS DRIVER DAN VEHICLE, STOK BARANG-BARANG UNTUK KEGUNAAN JURUGEGAS MOTORSIKAL.**

Merujuk perkara di atas.

Ahmed Shahjahan Bin Yusoff, anda dikehendaki menyerah semula perkara di atas selewatnya-lewatnya pada 30.06.2023 seperti berikut :

1. Satu set kunci motorsikal PPE 9713.
2. Dua kad petronas Driver dan Vehicle.
3. Stock barang-barang untuk kegunaan jurugegas motorsikal, sila rujuk lampiran Oracle On Hand Quantity.

Terima Kasih.

.....
ROBERT MURTHY A/L MARIMUTHU
JURUTEKNIK KANAN DTL 1210 28.6.23

PBAPP SDN BHD
28 JUN 2023
OPERATIONS DEPT

[39] Dakwaan PYM bahawa pertukaran tersebut bukanlah dibuat atas dasar mempertimbangkan rayuan beliau agar menjalankan tugas ringan di pejabat sebaliknya adalah suatu bentuk hukuman bagi kesalahan beliau yang telah dihukum sebelum ini. Bagi tujuan kejelasan PYM sebelum ini telah dikenakan hukuman tatatertib atas beberapa pertuduhan atas dua kesalahan berbeza tetapi melibatkan isu integriti.

Kesalahan Lampau 1- Tidak Hadir Bekerja Selama Dua Hari Berturut-turut Tanpa Kebenaran

[40] Mahkamah mendapati PYM di dalam tahun 2021 telah gagal mematuhi kontrak perkhidmatannya kerana tidak hadir bekerja selama 2 hari berturut sekaligus telah melakukan kesalahan di bawah seksyen 15(2) Akta Kerja 1955 yang menyebabkan beliau dibuang kerja. PYM menyatakan bahawa beliau telah memaklumkan akan mengambil cuti pada tarikh-tarikh sepertimana dinyatakan dalam surat pemecatan kerja. Telah menjadi fakta jelas bahawa Ketua Jabatan mempunyai budi bicara untuk meluluskan cuti atau tidak. Setelah mempertimbangkan rayuan PYM, beliau telah dipulihkan. Sesalinan petikan surat rayuan PYM bertarikh 20.05.2021 dan *Reinstatement* bertarikh 11.08.2021 dikemukakan:

AHMED SHAHJAHAN BIN YUSOFF
NO.8, Lorong Nipah 9,
Taman Lip Sin
Sungai Nibong Besar,
11900 Pulau Pinang

TEO KAH CHEONG
PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG
Tingkat 32 &33 KOMTAR
PULAU PINANG

20 Mei 2021

Tuan,

RAYUAN NOTIS PERLANGGARAN KONTRAK PERKHIDMATAN BAWAH SEK 15 (2)

Dengan segala hormatnya, saya selaku kakitangan tetap sejak tahun 2011, dengan rendah diri ingin menarik perhatian Tuan kepada perkara diatas.

Terlebih dahulu saya ingin memohon maaf terhadap kesulitan yang tertimbul akibat ketidak hadiran saya ke kerja. Namun, saya ingin memaklumkan bahawa saya telah memberitahu Teknisyen dan pembantu bertugas (En Yunus dan En. Zarul) sekitar 5hb Mei 2021 bahawa saya ingin memohon cuti pada 10 - 14 Mei 2021 (termasuk Hari Raya yang jatuh pada 13 & 14 Mei 2021).

Saya telah kembali bertugas pada 17 Mei 2021 tetapi diberitahu bahawa saya dalam cuti dari 17 - 21 Mei 2021. Malangnya pada 17 Mei 2021 juga, saya telah menerima notis pelanggaran kontrak. Saya telah pulang ke rumah setelah meneliti buku Notebook cuti yang sebenarnya tertera tarikh-tarikh yang dinyatakan.

Perhatian dan pertimbangan pihak Tuan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

.....
AHMED SHAHJAHAN BIN YUSOFF
017 437 2032
No.K/T: 29619

Pengesahan terima:

.....
Nama: AHMAD CHEONG
Tarikh: 26/5/2021



PBA
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd
199201001061 (247941-X)
Memenuhi segala keperluan bekalan air anda
Meeting all your water supply needs

Rujukan Kami : 1.11.01.29619.1
Tarikh : 11 Ogos 2021

En. AHMED SHAHJAHAN BIN YUSOFF (No K/T: 29619)
No 8 Lorong Nipah 9
Taman Lip Sin
Sungai Nibong Besar
11900 Pulau Pinang

En Ahmed Shahjahan,

PENGEMBALIAN SEMULA BEKERJA (*REINSTATEMENT*)

Perkara yang berkaitan di atas adalah dirujuk.

Sila maklum bahawa **PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN BHD** (Syarikat) menawarkan anda pengembalian semula bekerja *(reinstatement)* dengan pihak Syarikat.

Anda dengan ini ditawarkan untuk pengembalian semula bekerja *(reinstatement)* dengan pihak Syarikat tanpa hilang apa-apa faedah termasuk gaji kebelakangan yang akan dibayar kepada anda iaitu sebanyak RM4,984.29 (sebelum ditolak caruman KWSP, PERKESO dan Sistem Insurans Pekerjaan dan lain-lain potongan berkaitan). Anda diminta untuk melaporkan diri untuk bertugas semula pada **16 Ogos 2021 pukul 9.00 pagi** di Pejabat Divisyen Sumber Manusia PBAPP, Tingkat 32, KOMTAR 10000 Pulau Pinang.

Sekiranya anda gagal untuk melaporkan diri untuk bertugas pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan maka anda dianggap telah menolak tawaran yang diberikan.

Sekian.

Yang benar,
PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN BHD

TEO KAH CHEONG
Ketua Jabatan Sumber Manusia

Salinan kepada:
1) Ketua Pegawai Eksekutif
2) Ketua Pegawai Operasi
3) Ketua Divisyen Sumber Manusia
4) Ketua Jabatan Operasi
5) Unit Gaji
6) Fail Peribadi

MZAH/TKC/NS/zcd

Saya mengaku telah menerima sesalinan surat ini dan faham akan maksud dan isi kandungannya.

Nama :
Tarikh : 11/08/21

Ibu Pejabat:
Tingkat 32 & 33, Komtar, Jalan Penang, 10000 Pulau Pinang.
Tel: 04-209 6600
Fax: 04-261 3581
Laman web: http://www.pba.com.my
Pusat Panggilan (24 jam): 04-255 8255

Padang Tembak: No. 36, Jalan Padang Tembak, 11400 Pulau Pinang. • Tel: 04-826 4200 • Fax: 04-826 9105
Butterworth: No. 77, Taman Selat, Jalan Bagan Luar, 12000 Butterworth, Pulau Pinang. • Tel: 04-324 4200 • Fax: 04-332 3133
Perai: No. 1111, Tingkat Perusahaan 6-D, Kawasan Perusahaan Perai IV, 13600 Perai, Pulau Pinang. • Tel: 04-502 4200 • Fax: 04-507 4700
Jawi: No. 1830, Jalan Changkat, 14200 Sungai Jawi, Seberang Perai Selatan. • Tel: 04-583 3200 • Fax: 04-583 3250
Bertam: No. 2160, Kompleks Pentadbiran Bertam, Jalan Bertam 1, 13200 Kepala Batas, Seberang Perai Utara. • Tel: 04-575 5200 • Fax: 04-575 3746

[41] Peguamcara PYM menghujahkan bahawa selepas PYM dikembalikan ke jawatan asal pada 16.08.2021, PYM diasak dengan pertanyaan oleh pihak Sumber Manusia Syarikat berkenaan rujukan beliau ke Jabatan Perhubungan Perusahaan ("JPP"). PYM mengklasifikasikan isu pengembalian kerja yang dibangkitkan walaupun telah selesai adalah suatu perlanggaran kontrak perkhidmatan yang seharusnya melindungi hak pekerja.

[42] Dakwaan PYM bahawa beliau dibuli pada 16.08.2021 (yang mana dinafikan oleh Syarikat) tidak menunjukkan sebarang perlanggaran kepada terma asas kontrak. PYM juga tidak membangkitkan isu pemecatan kerja secara konstruktif (sekiranya perlanggaran terma asas kontrak oleh Syarikat dibuktikan) dengan meninggalkan kerja segera selepas 16.08.2021. Sebaliknya PYM hanya membangkitkan isu pemecatan konstruktif hanya pada 1.07.2023 iaitu dengan jurang masa lebih kurang dua (2) tahun selepas dakwaan “buli dan ganggu”.

[43] Peguamcara PYM menghujahkan bahawa pihak Syarikat tidak berpuas hati dengan beliau insiden pukul oleh pelanggan atas alasan PYM meminta suapan untuk tidak mengunci meter air. PYM telah membuat laporan polis insiden pukul manakala pelanggan COW-1 telah melaporkan permintaan wang suapan oleh PYM kepada SPRM. PYM telah dinasihatkan untuk menarik balik laporan polis dan difahamkan juga tiada dakwaan dibuat oleh SPRM ke atas PYM selepas itu.

[44] Mahkamah mendapati tindakan pihak Syarikat menasihati PYM untuk menarik balik laporan polis adalah tertakluk kepada persetujuan PYM. Tiada dakwaan adalah untuk kebaikan kedua pihak memandangkan pihak SPRM juga tidak meneruskan siasatan ke atas

PYM. Nasihat oleh Encik Yunus, juruteknik Syarikat tersebut langsung tidak menunjukkan sebarang perlanggaran terma asas kontrak oleh pihak Syarikat.

[45] Dakwaan bahawa Syarikat tidak menyediakan bantuan guaman dan melanggar Artikel 78 Buku Kolektif Kesatuan Kakitangan PBAPP adalah tidak tepat memandangkan PYM berhadapan dengan aduan meminta wang suapan yang merupakan suatu kesalahan jenayah sekiranya dibuktikan. Sekiranya PYM ingin memfailkan tuntutan sivil terhadap COW-1 atas kecederaan yang dialaminya, beliau boleh mendapatkan khidmat peguam atas perbelanjaan sendiri memandangkan jumlah penghakiman sekiranya dibenarkan untuk manfaat peribadi PYM.

Kesalahan Lampau 2- Penyalahgunaan Kad Inden Minyak Tanpa Kebenaran dan Di Luar Waktu Bertugas

[46] Mahkamah mendapati PYM sebelum ini juga telah dipertuduhkan dengan enam (6) pertuduhan berkaitan penyalahgunaan kad petrol milik Syarikat bagi dua motosikal PJW 4886 dan PPE 9793 lebih 30 kali di

antara Disember 2021 dan Mac 2022 tanpa kebenaran. Dikemukakan Surat Tunjuk Sebab bertarikh 2 Ogos 2022 seperti berikut:

PBA
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd
199701001051 (475961-X)
Memenuhi segala keperluan bekalan air anda
Meeting all your water supply needs

Rujukan Kami : 1.11.01.29619.1
Rujukan Tuan : (sila maklumkan)
Tarikh : 02 Ogos 2022

En. AHMED SHAHJAHAN BIN YUSOFF
No. Kakitangan : 29619
1210 – OP, Bahagian Perkhidmatan DTL, Rifle Range

En Ahmed Shahjahan,

SURAT TUNJUK SEBAB

Tuduhan-tuduhan terhadap anda adalah seperti berikut :-

1) Bahawa anda di antara bulan Disember 2021 hingga Mac 2022 menggunakan kad kenderaan Petronas bagi nombor pendaftaran PJW4886 untuk mengisi minyak di panel stesen pam minyak yang dilantik oleh pihak Syarikat sebanyak 15 kali dengan jumlah RM81.28 di mana kenderaan tersebut telah dilupuskan pada 4 Mei 2018 (Lampiran 1).

2) Bahawa anda pada 8 Mac 2022 dan 15 Mac 2022 menggunakan kad kenderaan Petronas bagi nombor pendaftaran PJW4886 untuk mengisi minyak di panel stesen pam minyak yang dilantik oleh pihak Syarikat dengan jumlah RM9.67 selepas waktu tugasan anda (Lampiran 2), walhal kenderaan tersebut dilupuskan pada 4 Mei 2018.

3) Bahawa anda gagal memasukkan nombor odometer semasa mengisi minyak di panel stesen pam minyak yang dilantik oleh pihak Syarikat dengan menggunakan kad kenderaan Petronas bagi nombor pendaftaran PJW4886 sebanyak 6 kali di mana kenderaan tersebut telah dilupuskan pada 4 Mei 2018 (Lampiran 3).

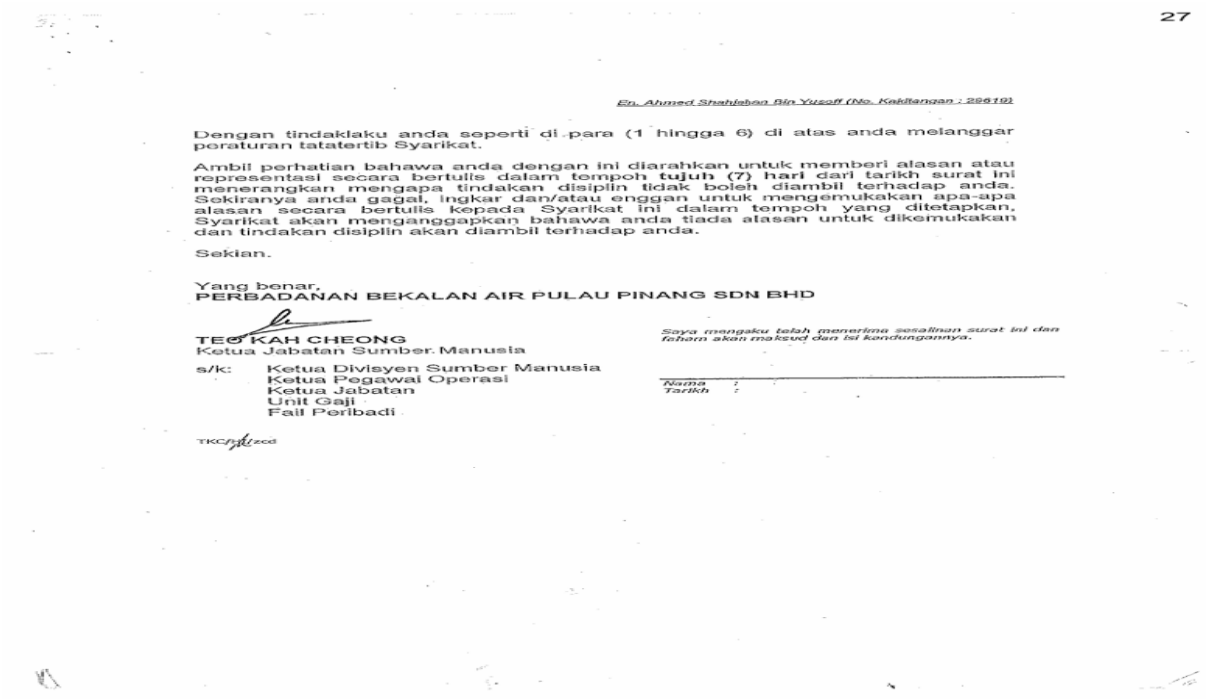
4) Bahawa anda di antara bulan Januari 2022 hingga Februari 2022 menggunakan kad kenderaan Petronas bagi nombor pendaftaran PPE9713 untuk mengisi minyak di panel stesen pam minyak yang dilantik oleh pihak Syarikat sebanyak 5 kali dengan jumlah RM26.83 selepas waktu tugasan anda (Lampiran 4), walhal anda tidak dibenarkan untuk menggunakan kenderaan Syarikat selepas waktu bertugas.

5) Bahawa anda gagal memasukkan nombor odometer semasa mengisi minyak di panel stesen pam minyak yang dilantik oleh pihak Syarikat dengan menggunakan kad kenderaan Petronas bagi nombor pendaftaran PPE9713 sebanyak 7 kali (Lampiran 5).

6) Bahawa anda gagal menyerahkan kembali kepada ketua anda kad kenderaan Petronas untuk mengisi minyak bagi motosikal bernombor PJW4886, selepas motosikal tersebut telah dilupuskan pada 4 Mei 2018.

Ibu Pejabat:
Tingkat 32 & 33, Komtar,
Jalan Penang, 10000 Pulau Pinang.
Tel: 04-200 6600
Fax: 04-261 3581
Laman-web: http://www.pba.com.my
Pusat Panggilan (24 jam): 04-255 8255

Padang Tembak: No. 36, Jalan Padang Tembak, 11400 Pulau Pinang. • Tel: 04-826 4200 • Fax: 04-826 9105
Butterworth: No. 77, Taman Selat, Jalan Bagan Luar, 12000 Butterworth, Pulau Pinang. • Tel: 04-324 4200 • Fax: 04-332 3133
Perai: No. 1111, Tingkat Perusahaan 6-D, Kawasan Perusahaan Perai IV, 13600 Perai, Pulau Pinang. • Tel: 04-502 4200 • Fax: 04-507 4700
Jawi: No. 1839, Jalan Changkat, 14200 Sungai Jawi, Seberang Perai Selatan. • Tel: 04-583 3200 • Fax: 04-583 3250
Bariam: No. 2160, Kompleks Pentadbiran Bertam, Jalan Bertam 1, 13200 Kepala Batas, Seberang Perai Utara. • Tel: 04-575 5200 • Fax: 04-575 3746



27

En. Ahmed Shahjahan Bin Yusoff (No. Kakitangan : 286110)

Dengan tindaklaku anda seperti di para (1 hingga 6) di atas anda melanggar peraturan tatatertib Syarikat.

Ambil perhatian bahawa anda dengan ini diarahkan untuk memberi alasan atau representasi secara bertulis dalam tempoh **tujuh (7) hari** dari tarikh surat ini menerangkan mengapa tindakan disiplin tidak boleh diambil terhadap anda. Sekiranya anda gagal, ingkar dan/atau enggan untuk mengemukakan apa-apa alasan secara bertulis kepada Syarikat ini dalam tempoh yang ditetapkan, Syarikat akan menganggapkan bahawa anda tiada alasan untuk dikemukakan dan tindakan disiplin akan diambil terhadap anda.

Sekian.

Yang benar,
PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN BHD

TEO KAH CHEONG
Ketua Jabatan Sumber Manusia

s/k: Ketua Divisyen Sumber Manusia
Ketua Pegawai Operasi
Ketua Jabatan
Unit Gaji
Fail Peribadi

TKC/fizcd

Saya mengaku telah menerima sesalinan surat ini dan faham akan maksud dan isi kandungannya.

Nama :
Tarikh :

[47] Peguamcara PYM menghujahkan bahawa terdapat dua orang iaitu PYM dan Jackson A/L Sandanasamy yang menggunakan motosikal Syarikat yang didakwa telah dilupuskan. Walau bagaimanapun Jackson tidak dituduh atas alasan tiada aduan salahlaku seumpama terhadap beliau. Setelah diperhalusi, Mahkamah mendapati bagi tiga pertuduhan yang pertama PYM telah secara salah menggunakan kad petrol bagi kenderaan PJW 4886 yang diberi kuasa penggunaan oleh Jackson pada 6.12.2021. Pemilikan dan penggunaan kad inden minyak oleh penunggang selain Jackson bagi kenderaan PJW 4886 juga merupakan kesalahan serius di bawah tatacara kewangan.

[48] Bagi pertuduhan Keempat dan Kelima, elemen utama pertuduhan tertumpu pada penggunaan kad inden minyak bagi motosikal PPE 9713 yang diberi kuasa kepada PYM untuk digunakan bagi tujuan rasmi. Walau bagaimanapun penggunaan dibuktikan dibuat selepas waktu bertugas yang merupakan kesalahan serius yang melibatkan isu integriti.

[49] Daripada enam (6) pertuduhan yang dihadapi oleh PYM, PYM telah mengaku salah bagi 4 pertuduhan berkaitan isu penipuan (***fraud and dishonesty***). Dapatan kebersalahan PYM adalah kerana pengakuan salah beliau sendiri, sebaliknya PYM sekarang mendakwa bahawa beliau ditamatkan secara konstruktif mengambil kira kesalahan lampau yang telah dijatuhkan ***hukuman "tiada kenaikan gaji selama tiga (3) tahun***". Hukuman pada 12 Januari 2023 yang telah dilaksanakan tiada kaitan dengan keingkaran dan kegagalan PYM untuk hadir bertugas di tempat baharu di Pusat Kos 1111-PR Empangan Teluk Bahang. Sesalinan Hukuman Selepas Siasatan Dalaman dikemukakan seperti berikut:

PBA
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd
199901001061 (475961-X)
Memenuhi segala keperluan bekalan air anda
Meeting all your water supply needs

Rujukan Kami : 1.11.01.29619.1
Rujukan Tuan: (sila maklumkan)
Tarikh : 12 Januari 2023

En. AHMED SHAHJAHAN BIN YUSOFF
No. Kakitangan : 29619
1210 – OP, Bahagian Perkhidmatan DTL, Rifle Range

En Ahmed Shahjahan,

HUKUMAN SELEPAS SIASATAN DALAMAN

Adalah dimaklumkan bahawa selepas meneliti fakta kes dan Siasatan Dalaman yang dikendalikan pada 27 Oktober 2022, pihak Lembaga Tatatertib telah meneliti keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang dikemukakan terhadap anda. Dengan ini Lembaga Tatatertib telah memutuskan bahawa anda didapati **BERSALAH terhadap pertuduhan-pertuduhan** yang dikenakan. Oleh yang demikian pihak Lembaga Tatatertib memutuskan untuk mengenakan hukuman di bawah Fasal 14.1 (c) Prosedur Tatatertib Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd iaitu:-

- **TIDAK DIBERI KENAIKAN GAJI SELAMA TIGA (3) TAHUN**

Keputusan ini berkuatkuasa pada tarikh surat hukuman ini dikeluarkan. Anda dengan ini diperingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan tindakan lebih tegas akan diambil terhadap anda termasuk dibuang kerja.

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan hukuman / keputusan Lembaga Tatatertib ini anda boleh membuat rayuan kepada Lembaga Rayuan Tatatertib di dalam tempoh lima belas (15) hari dari tarikh penerimaan keputusan / hukuman.

Yang benar,
PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN BHD

TEO KAH CHEONG
Ketua Jabatan Sumber Manusia

Salinan kepada :
1) Ketua Divisyen Sumber Manusia
2) Ketua Pegawai Operasi
3) Ketua Jabatan
4) Unit Gaji
5) Fail Peribadi

TKC/[illegible]/[illegible]

Saya mengaku telah menerima sesalinan surat ini dan faham akan maksud dan isi kandungannya.

Nama : Ahmed Shahjahan B Yusoff
Tarikh : 12/01/23

u Pejabat:
ngkat 32 & 33, Komtar,
lan Penang, 10000 Pulau Pinang.
l: 04-200 6600
x: 04-261 3581
laman web: http://www.pba.com.my
Talian Pengaduan (24 jam): 04-255 8255

Pejabat Bahagian: No. 36, Jalan Padang Tembak, 11400 Pulau Pinang. • Tel: 04-826 4200 • Fax: 04-826 9105
Butterworth: No. 77, Taman Selat, Jalan Bagan Luar, 12000 Butterworth, Pulau Pinang. • Tel: 04-324 4200 • Fax: 04-332 3133
Perai: No. 1111, Tingkat Perusahaan 6-D, Kawasan Perusahaan Perai IV, 13600 Perai, Pulau Pinang. • Tel: 04-502 4200 • Fax: 04-507 4700
Jawi: No. 1830, Jalan Changkat, 14200 Sungai Jawi, Seberang Perai Selatan. • Tel: 04-583 3200 • Fax: 04-583 3250
Seriam: No. 2160, Kompleks Pentadbiran Seriam, Jalan Seriam 1, 13200 Kepala Batas, Seberang Perai Utara. • Tel: 04-575 5200 • Fax: 04-575 3746

[50] Susulan hukuman penahanan kenaikan gaji selama 3 tahun, PYM masih melaksanakan tugas biasanya sehinggalah PYM mengemukakan permohonan untuk "*light duty*" pada 17.04.2023. PYM memohon ditempatkan di bahagian lain akibat kecederaan jari tangannya. Oleh itu arahan pertukaran tiada langsung hubung kait dengan pemecatan konstruktif kerana pertukaran adalah klausa kontrak yang perlu dipatuhi oleh kedua pihak. Apabila PYM sendiri tidak mematuhi arahan pertukaran dan telah gagal melaporkan diri bertugas. Justeru, PYM sendiri yang telah melanggar kontrak perkhidmatan yang telah dimeterai pada 8.10.2012.

[51] Berdasarkan keterangan dan hujahan yang dikemukakan oleh kedua pihak, Mahkamah mendapati PYM telah gagal membuktikan di atas dasar imbangan kebarangkalian bahawa beliau telah ditamatkan perkhidmatan secara konstruktif.

Kesimpulan

[52] Setelah mengambil kira segala keterangan yang dikemukakan, dan berdasarkan peruntukan s 30(5) Akta Perhubungan Perusahaan 1967, untuk bertindak mengikut ekuiti, hati nurani dan merit kes tanpa

memikirkan perkara-perkara teknikal dan berbentuk undang-undang, Mahkamah mendapati PYM telah **GAGAL** membuktikan bahawa Pihak Syarikat menamatkan perkhidmatan secara konstruktif tanpa sebab dan alasan yang adil.

[53] Oleh itu, tuntutan PYM adalah **DITOLAK.**

DITURUNKAN DAN BERTARIKH 8 DISEMBER 2025

t.t

(RUSITA BINTI MD LAZIM)
PENGERUSI
MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA
CAWANGAN PULAU PINANG